<ak>AK005</ak>

<abstract>Note du SMQ concernant la gestion de la transition MDR dans le cas où des exigences MDD doivent subsister pendant que les exigences MDR sont mises en application. </abstract>

Gestion des modifications et production en parallèle de produits MDD et MDR

Contexte.

Dans le cadre de la transition MDR, des modifications sont décidées et préparées pour mettre en conformité les produits aux exigences du MDR, tout en poursuivant la production de dispositifs médicaux conformes aux exigences de la directive MDD.

Cette note détaille les différentes situations et précise les règles à appliquer suivant les cas rencontrés.

Rappels

- Modification **significative** : modification pouvant faire perdre le bénéfice de legacy device dans le cadre de la transition MDR
- Modification **substantielle** : à porter à la connaissance du GMED

Situations possibles :

N°	Cas	Référentiel applicable
1	Modification significative applicable aux produits MDD et aux produits en transition MDR	MDD + MDR
2	Modification significative applicable uniquement aux produits en transition MDR	MDR
3	Modification NON significative de produit MDD et en transition MDR	MDD + MDR

4	Modification non significative concernant uniquement le marquage CE des DM MDR	MDR
5	Modification significative à inclure sans délai aux DM MDD en fin de vie, sans transition MDR	MDD

Règles de gestion par cas

Cas n°1 : Modification significative applicable aux produits MDD et aux produits en transition MDR

Exemples :

- changement majeur de conception ;
- changement de matériau critique ;
- évolution importante des performances du dispositif.

La modification étant significative, elle ne doit pas être déployée sur les produits conservés sous statut legacy device sans analyse réglementaire approfondie. Elle doit être intégrée au dossier MDR et, le cas échéant, faire l'objet d'une évaluation par l'organisme notifié.

Principe de gestion :

- maintien de la version MDD existante autant que possible ;
- intégration de la modification dans la version MDR ;
- mise en production de la version modifiée uniquement après approbations réglementaires requises.

Cas n°2 : Modification significative applicable uniquement aux produits en transition MDR

Ces modifications résultent généralement :

- d'exigences spécifiques du MDR ;
- d'écarts identifiés lors des analyses de conformité MDR ;
- de nouvelles exigences relatives aux preuves cliniques, à l'aptitude à l'utilisation ou à la gestion des risques.

Principes:

- aucune application aux dispositifs MDD ;
- intégration directe dans le dossier MDR ;
- maintien inchangé du produit MDD.

Cas n°3 : Modification non significative applicable aux produits MDD et aux produits en transition MDR

Exemples :

- correction documentaire ;
- changement fournisseur sans impact sur les performances ;
- mise à jour de composants équivalents.

Après justification documentée de l'absence d'impact significatif, la modification peut être appliquée aux deux familles de produits.

Principe :

- déploiement unique ;
- application simultanée aux versions MDD et MDR ;
- maintien de la traçabilité de configuration.

Cas n°4 : Modification non significative concernant uniquement le marquage CE des dispositifs MDR

Exemples :

- mise à jour des symboles réglementaires MDR ;
- mise à jour de la déclaration de conformité MDR.

Ces modifications concernent exclusivement les produits MDR et n'ont aucun impact sur les produits maintenus sous certification MDD.

Principes:

- application uniquement aux produits MDR ;
- aucune modification des versions MDD.

Cas n°5 : Modification significative à inclure sans délai sur un produit MDD en fin de vie sans transition MDR

Cette situation concerne notamment :

- une action corrective de sécurité ;
- la mise en conformité à une exigence de sécurité ne pouvant être différée.

Le produit n'étant pas destiné à migrer vers le MDR, l'objectif prioritaire demeure la maîtrise du risque patient et la continuité d'approvisionnement.

Principes:

- réalisation d'une analyse bénéfice/risque documentée ;
- consultation du GMED lorsque nécessaire ;
- mise en œuvre de la modification dans les meilleurs délais ;
- définition d'un plan d'arrêt du produit si la poursuite de commercialisation n'est plus justifiée.

Aspects documentaires

Principes généraux

Situation	**Gestion documentaire**
Aucune différence entre MDD et MDR	Document unique
Différence documentaire uniquement (ex. mentions réglementaires)	Document unique avec sections identifiées ou document spécifique
Différence de conception produit	Documents distincts MDD et MDR
Différence d'analyse de risques ou de validation	Documents distincts ou annexes spécifiques MDR
Différence de marquage CE, UDI ou déclaration de conformité	Documents distincts
Risque de confusion en production ou libération produit	Documents distincts

Aspects documentaires selon la nature du document

Type de document	**Modification applicable MDD + MDR**	**Modification applicable uniquement MDR**	**Recommendation**
Plans	Document unique possible	Version ou plan spécifique MDR	Séparer dès qu'il existe une différence de définition produit
Nomenclatures (BOM)	Document unique possible	Nomenclature spécifique MDR	Identifier clairement les configurations MDD et MDR
Spécifications produit	Document unique possible	Spécification spécifique MDR	Éviter toute ambiguïté
Instructions de fabrication	Document unique si procédé identique	Instruction spécifique MDR si impact procédé	Identifier explicitement la version applicable
Instructions de contrôle	Document unique si critères identiques	Version spécifique MDR si exigences différentes	Assurer la cohérence réglementaire
Dossiers de validation	Validation unique possible	Validation spécifique MDR	Préciser le périmètre couvert

Type de document	**Modification applicable MDD + MDR**	**Modification applicable uniquement MDR**	**Recommendation**
Analyses de risques	Document unique si produit identique	Analyse spécifique MDR	Souvent nécessaire après évolution MDR
Dossier technique	Non applicable	Dossier technique MDR distinct	Séparation systématique
Évaluation Clinique	Non applicable	Documentation MDR spécifique	Maintenir le dossier historique MDD
Notice d'utilisation	Version commune si contenu identique	Version MDR dédiée	Contrôler mentions réglementaires et UDI
Étiquetage	Version commune possible	Étiquetage spécifique MDR	Séparation obligatoire dès apparition d'éléments MDR